

《费城风云》书评

一部宪法怎么从争吵中诞生——然后我们反思为什么我们生不出来

- 作者：易中天（1947-），湖南长沙人，厦门大学人文学院教授（已退休）

- 书名：《费城风云——美国宪法的诞生和我们的反思》

- 副标题：美国宪法的诞生和我们的反思

- 出版社：广西师范大学出版社，“理想国”

- 出版：2008年4月第1版（初版2004年）

- ISBN：9787563370252

- 页数：320页

- 定价：32.00元

- 豆瓣：7.9（1039人评价）

- 其他版本：浙江文艺出版社2014年版（“帝国与共和”丛书，全新增订版，ISBN 9787533940485）；上海文艺出版社2018年版

易中天写《费城风云》，写的是1787年费城制宪会议——55个代表，127天的争吵，最后产出了人类历史上第一部成文宪法。

但书名的副标题泄露了真正的意图：“和我们的反思”。

制宪会议：争吵中诞生的宪法

易中天的叙事功夫在这本书里得到了充分发挥。他不是写学术论文，是讲故事——127天的故事，每一天都是拉锯。

1787年5月到9月，55个代表聚在费城，关起门来吵了四个月。大州要按人口分配议席，小州要平等代表权；南方要算奴隶的人口（为了议席），北方不算；联邦派要强中央，反联邦派怕强中央变成新国王。每一个问题都是死结，每一个死结都有人威胁要走。

但最后他们没走。他们吵架、妥协、再吵架、再妥协。最关键的三次妥协：

1. **大妥协（Great Compromise）**：众议院按人口分配，参议院每州平等——两院制就这样诞生了。

- 2.

奴隶妥协：奴隶按五分之三计算人口（“五分之三妥协”），既不全算也不算——一个道德上无法辩护的妥协，但让南方留在了谈判桌上。

3. **选举人团妥协**：总统不由国会选，也不由直选产生，由各州选举人团选出——又一个平衡大小州的折中。

三次妥协，每一次都有人不满，但每一次都让谈判继续。最终产出了一份4页纸的文件——《美利坚合众国宪法》。

易中天的“反思”

易中天写了三部分：第一部分是制宪会议的完整叙事，第二部分是“隔岸观火”——四篇关于美国政

治的评论文章，第三部分是附录。

"隔岸观火"是关键。易中天写的不是美国人怎么制宪，是中国人怎么看美国人制宪——然后反思为什么我们生不出一部宪法。

这个反思和今晚的暗线直接合扣：

1787年的费城，55个代表吵了127天，产出了一部4页纸的宪法。

同一时期的中国在做什么？

乾隆五十二年（1787年），乾隆帝在位已五十二年。文字狱还在继续，四库全书还在编，《明夷待访录》还在禁书单上。郭嵩焘还没出生，魏源还没出生，黄宗羲死了九十三年——但他的书还被禁着。

费城的55个代表在争吵中制定了宪法。北京的乾隆帝在独裁中消灭了所有不同的声音。同一年，一个国家在制定宪法的框架，另一个国家在消灭宪法的精神。

这不是巧合——这是秦家店和费城会议的根本差异：

费城会议的前提：

代表们有共同的底线——"生命权、自由权和追求幸福的权利"。底线之上，一切可以争吵；底线之下，一切不容侵犯。

秦家店的前提：

没有底线。或者说，底线只有一个——皇权不可侵犯。在这个底线之上，一切都可以牺牲；在这个底线之下，什么都不能做。

费城会议的争吵是**在底线之内的争吵**——争吵的是如何实现共同承认的原则，不是原则本身。秦家店的"争吵"（如果有的话）是**在底线之外的争吵**——争吵的是谁来做皇帝，不是要不要皇帝。

这就是易中天"反思"的锋利之处：不是反思为什么中国没有产出一部宪法，是反思为什么中国连争吵的资格都没有。费城的55个代表可以争吵，因为他们的底线保护了争吵本身。秦家店没有这个底线——何金寿参折郭嵩焘，不是争吵，是消灭。乾隆禁书，不是争吵，是封口。

制宪的前提

易中天写了制宪的过程，但没有展开制宪的前提。这个前提恰恰是今晚暗线的关键：

制宪的前提不是宪法本身，是**承认对手存在的权利**。费城会议的成功不是因为代表们达成了共识，是因为他们**承认了分歧存在的合法性**。大州和小州不同意，但他们承认对方的反对是有道理的。联邦派和反联邦派不同意，但他们承认对方的担忧是合理的。在这个前提下，妥协才可能。

秦家店不承认分歧存在的合法性。何金寿不承认郭嵩焘的反对有道理——何金寿说"我大清无此臣子也"。这不是"你的观点我不同意"，是"你不配存在"。

黄宗羲说"为天下之大害者君而已矣"——费城会议的代表们会说"让我们讨论一下"。何金寿会说"我大清无此臣子也"。

讨论和消灭的区别，不是态度的区别，是制度的区别。费城会议的制度允许讨论，秦家店的制度

消灭讨论。

两部宪法的时间差

1776年《独立宣言》："人人生而平等，造物主赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。"

1787年《联邦宪法》："我们合众国人民，为建立更完善的联邦……制定和确立本宪法。"

1776年的中国：乾隆四十一年。文字狱。四库全书。禁书。

1787年的中国：乾隆五十二年。文字狱还在继续。

1791年《权利法案》（宪法前十条修正案）：言论自由、出版自由、宗教自由、和平集会、请愿权、持有武器权、不受无理搜查、正当程序……

1791年的中国：乾隆五十六年。文字狱。1774年的王锡侯《字贯》案，1781年的尹嘉铨案——都是因为文字被杀头灭族。

同一个世界，同一个十年。一边在写宪法保障言论自由，另一边在杀头因为写了不该写的字。

****这个时间差不是偶然的。****

费城会议的前提是"生命权、自由权和追求幸福的权利不可剥夺"——秦家店的前提是"普天之下莫非王土"。两个前提不可调和。不是制度不能学，是前提不能学。你可以把宪法翻译成中文，但你不能把"人人生而平等"翻译成秦家店的语言——因为秦家店的语言里没有"人人平等"这个词的对应物。

交叉引用

- 与黄宗羲《明夷待访录》对读：黄宗羲1662年说"天下为主君为客"——和费城会议1776年说"人人生而平等"是同一个意思，但黄宗羲的"天下为主"没有制度设计来保障，费城会议的"人人平等"有宪法来保障——区别不在理念，在制度执行力
- 与郭嵩焘《使西纪程》对读：郭嵩焘1877年说"西洋立国有本有末，其本在朝廷政教"——他看到了费城会议的成果（制度是本），但没看到费城会议的前提（承认分歧存在的合法性）
- 与刘济生《重新发现历史》对读：五四打倒了孔家店，但没有打倒秦家店——费城会议不是打倒了什么，是建立了什么；秦家店的问题是它不允许"建立"这个过程发生
- 与福山《历史的终结及最后之人》对读：福山的三角框架（国家能力、法治、民主问责）恰好是费城会议的产物——费城会议建立了法治和民主问责，同时限制了国家能力；秦家店只有国家能力，法治和民主问责为零
- 与郭世佑《历史的误读》对读：辛亥革命"破"了但"立"失败了——因为秦家店不允许"立"的过程发生；费城会议"破"了（脱离英国）也"立"了（制定宪法），因为前提是承认分歧存在的合法性

一句话：****费城55人吵了127天产出一部宪法——同一年的中国连争吵的资格都没有。不是宪法的问题，是前提的问题。****

书评作者：大米斗